

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ADMIN
5951/2545

กองทุนรวมไทยสตราทีจิคแอสเซ็ท
นางสาว เรวดี นครชัย
บริษัท ศรีวรา เรียวเอสเตท กรุ๊ป จำกัด
(มหาชน

ผู้ร้องขอ
เจ้าหนี้
ลูกหนี้

ป.พ.พ. มาตรา 368

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 90/29

สัญญาบริหารการขายที่ลูกหนี้ทำกับเจ้าหนี้เพื่อให้เจ้าหนี้ดำเนินงานด้านการตลาดและการขายโครงการบ้านศรีวรา มีข้อตกลงว่าการจ่ายค่าตอบแทนการขายจะจ่ายเมื่อโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ลูกค้า กรณีจึงไม่อาจแปลขยายความเงื่อนไขตามข้อตกลงนี้ให้เป็นอย่างอื่นได้ แม้ว่าเจ้าหนี้ทำยอดขายได้รวมเป็นเงินจำนวน 1,704,260,000 บาท แต่ยอดขายนี้มีการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้แก่ลูกค้าคิดเป็นเงินจำนวน 208,006,023 บาทเจ้าหนี้จึงมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในอัตราร้อยละ 1 ของยอดขายที่มีการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้แก่ลูกค้าซึ่งคิดเป็นเงินจำนวน 2,080,060 บาท เท่านั้น

คดีสืบเนื่องมาจากศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ โดยมีบริษัทแอสเซ็ท รีคัฟเวอรี จำกัด เป็นผู้บริหารแผน

เจ้าหนี้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการค่าตอบแทนการขายเป็น
เงิน 17,042,600 บาท

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ให้เจ้าหนี้ ลูกหนี้ หรือผู้ทำแผนตรวจคำขอรับชำระ
หนี้ในการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 90/29 แล้ว
ปรากฏว่าผู้ทำแผนโต้แย้งคำขอรับชำระหนี้รายนี้ว่าเจ้าหนี้มีสิทธิได้รับค่าตอบแทน
การขายเฉพาะยอดขายที่มีการโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ลูกค้าแล้วเท่านั้น

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์สอบสวนแล้วมีคำสั่งอนุญาตให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้
ในการฟื้นฟูกิจการตามสัญญาบริหารการขายจำนวน 2,080,060 บาท พร้อมดอกเบี้ย
อัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี จากต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันถัดจากวันที่ศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟู
กิจการจนกว่าจะชำระเสร็จจากลูกหนี้

เจ้าหนี้ยื่นคำร้องคัดค้านว่า เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีคำสั่งให้เจ้าหนี้ได้รับ
ชำระหนี้โดยวินิจฉัยตามสัญญาบริหารการขาย ข้อ 4 ซึ่งระบุให้เจ้าหนี้มีสิทธิได้รับค่า
ตอบแทนการขายโครงการบ้านศรีวรา รามอินทรา ของลูกหนี้ต่อเมื่อมีการโอน
กรรมสิทธิ์ให้แก่ลูกค้าแล้ว ซึ่งเป็นข้อสัญญาที่กำหนดโดยมีเจตนาที่จะจำกัดสิทธิของ
เจ้าหนี้เฉพาะในกรณีที่มีได้มีการโอนกรรมสิทธิ์เนื่องจากลูกค้าเป็นฝ่ายไม่ปฏิบัติตาม
สัญญาจะซื้อขายเท่านั้น แต่ไม่รวมถึงกรณีที่ผู้บริหารแผนเป็นฝ่ายไม่ปฏิบัติตาม
สัญญาจะซื้อขาย เจ้าหนี้จึงมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนการขายเป็นเงิน 17,042,600
บาท

ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งให้ยกคำร้องคัดค้านของเจ้าหนี้

เจ้าหนี้อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีล้มละลายวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงรับฟังได้ในเบื้องต้นว่าลูกหนี้ ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการบ้านศรีวรา รามอินทรา ได้ทำสัญญาบริหารการขายกับเจ้าหนี้ เพื่อให้เจ้าหนี้ดำเนินงานด้านการตลาดและการขายโครงการดังกล่าว โดยตกลงจ่าย ค่าตอบแทนการขายให้แก่เจ้าหนี้ร้อยละ 1 ของยอดขายเมื่อมีการโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ลูกค้านำแล้ว เจ้าหนี้ทำยอดขายได้ตามเป้าหมายการขายเป็นเงินทั้งสิ้น 1,704,260,000 บาทซึ่งยอดขายดังกล่าวรวมยอดขายซึ่งมีการโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ลูกค้าแล้วเป็นเงิน 208,006,023 บาท ปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของเจ้าหนี้ว่า เจ้าหนี้จะได้รับชำระหนี้ค่าตอบแทนการขายตามสัญญาบริหารการขายเป็นเงินเท่าใด เจ้าหนี้อุทธรณ์ว่า ยอดขายที่ไม่มีการโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ลูกค้าเกิดจากผู้บริหารแผน จงใจไม่ปฏิบัติตามสัญญา มิได้เกิดขึ้นเพราะลูกค้าเป็นฝ่ายผิดสัญญาไม่ยอมรับโอน กรรมสิทธิ์ที่ดินตามสัญญาจะซื้อขายเจ้าหนี้จึงมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามยอดขายที่ ยื่นคำขอรับชำระหนี้ไว้ เห็นว่า สัญญาบริหารการขายดังกล่าวมีข้อตกลงกำหนดไว้ โดยชัดแจ้งในข้อ 4 ว่า การจ่ายค่าตอบแทนการขายนี้จะจ่ายเมื่อโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ ลูกค้าแล้วเท่านั้น จึงไม่อาจแปลขยายความเงื่อนไขตามข้อตกลงนี้ให้เป็นอย่างอื่นอีก แม้ข้อเท็จจริงจะปรากฏว่าเจ้าหนี้ทำยอดขายได้รวมเป็นเงิน 1,704,260,000 บาท แต่ยอดขายนี้มีการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้แก่ลูกค้าคิดเป็นเงินจำนวน 208,006,023 บาท เท่านั้น เจ้าหนี้จึงมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในอัตราร้อยละ 1 ของยอดขายที่มีการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้แก่ลูกค้าซึ่งคิดเป็นเงินจำนวน 2,080,060 บาท ที่ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งยกคำร้องคัดค้านของเจ้าหนี้มานั้นศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย อุทธรณ์ของเจ้าหนี้ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(วัฒนชัย โชติชูตระกูล-ประธาน ตีเยไพบูลย์สิน-วรนาถ ภูมิถาวร)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ